



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

1067– BO 13/42 — Affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione degli interventi relativi ai Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Caserma sede del I e II gruppo - Corpo della Guardia di Finanza, via Tanari, 19 di Bologna

- CUP: D36J24000060001

Sommario

Sommario	2
PREMESSE.....	4
ALTRE INFORMAZIONI SULL'APPALTO	4
1) - PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	8
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 -DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 -CHIARIMENTI.....	8
2.3 -COMUNICAZIONI.....	9
3) OGGETTO E IMPORTO	9
3.1 – DURATA	11
3.2 – DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	11
4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
4.1 - SOGGETTI AMMESSI.....	12
4.2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5) REQUISITI.....	13
5.1 REQUISITIGENERALI.....	14
5.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	14
5.2.1 - Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria:	17
5.2.2 - Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale.....	17
6) AVVALIMENTO.....	20
7) SUBAPPALTO	22
8) GARANZIE	22
9) SOPRALLUOGO	22
10) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	22
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
11.1) DATE DELLA PROCEDURA.....	25
12) SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
13) CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
	2

13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	27
13.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO(DGUE).....	34
13.3 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
13.3.1 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	37
13.3.3 - Documentazione IN CASO DI AVVALIMENTO	37
14) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	37
15) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	44
16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	45
16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	46
16.2 –METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	48
17) - COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
18)- SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:	49
18.1 - INVERSIONE PROCEDIMENTALE	49
18.2 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	49
18.3 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	50
19) – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
20) - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	51
21) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	53
22) - CODICE DI COMPORTAMENTO	54
23) - ACCESSO AGLI ATTI.....	54
24) – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
25) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	54

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA

1067– BO 13/42 — Affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione degli interventi relativi ai Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Caserma sede del I e II gruppo - Corpo della Guardia di Finanza, via Tanari, 19 di Bologna

- CUP: D36J24000060001

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 65 del 20/03/2026, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il predetto appalto ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato, ai sensi dell'art.108 c. 2 lett. b) D.Lgs 36/2023 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di esecuzione: Bologna codice NUTS: ITH56

Il Responsabile Unico Del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del codice, è l'Ing. Raffaella Angelillis (raffaella.angelillis@mit.gov.it).

La presente procedura aperta è svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile tramite il sito <https://portaleppalti.mit.gov.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il predetto portale sarà utilizzato esclusivamente per l'upload dei documenti.

ALTRE INFORMAZIONI SULL'APPALTO

- TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara;
- VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 124 del D. Lgs 36/23;
- La stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente, per effetto della c.d. "informazione atipica" prevista dal Codice Antimafia (D.Lgs159/2011), l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le notizie di cui all'art.1 septies D.L.629/1982 convertito in L. 726/1982 si riferiscono, con conseguente risoluzione dei contratti in corso;

- DEFINIZIONE CONTROVERSIE: le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, foro esclusivo di Bologna;
- CLAUSOLA COMPROMISSORIA: il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica e non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D. Lgs 36/23;
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di UNA SOLA OFFERTA VALIDA sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

1) - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito al seguente link <http://trasparenza.mit.gov.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Ogni operazione effettuata attraverso il portale è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sullo stesso e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalla registrazione stessa.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale e riportare sia la denominazione del concorrente sia la denominazione dell'oggetto della gara

Per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara, da parte dell'operatore economico, si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.

In considerazione dei vincoli del sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità massima di 50 MB per ciascun singolo file da inviare e massima di 200 MB per ciascuna busta digitale; oltre queste dimensioni non è garantito l'upload dei documenti. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

PUNTI DI CONTATTO

- I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l'utilizzo della piattaforma sono i seguenti:

- direttamente dalla Piattaforma compilando il modulo web *"Richiesta di assistenza"*
- e-mail: service.appalti@maggioli.it
- Telefono: 0422 267755

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma sul portale è attivo un servizio di supporto diretto alle imprese nella sezione "Assistenza Operatori Economici".

1.4 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al portale secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo suindicato nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del sistema dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

N.B. NEL CAMPO "RAGIONE SOCIALE DITTA" OCCORRE RIPORTARE LA DENOMINAZIONE COMPLETA DEL SOGGETTO (NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA') ED IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI LA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 -DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara/Disciplinare di gara;
2. Documentazione tecnica: DIP, Quadro Esigenziale, Capitolato Informativo con allegati, Schema di Parcella, Schema disciplinare d'incarico
3. Schema per presentazione DGUE
4. Schemi di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

La documentazione è accessibile gratuitamente, per via elettronica tramite il link indicato nel bando di gara

2.2 -CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, contenenti tutti i dati del concorrente, la descrizione dell'appalto completa di codice Cig e regolarmente sottoscritti dai rappresentanti legali, da inoltrare, **esclusivamente via mail**, e **non** attraverso il Portale Appalti, ai seguenti indirizzi

- di natura amministrativa: mail contratti.bo@mit.gov.it
- di natura tecnica: mail raffaella.angelillis@mit.gov.it e p.c. contratti.bo@mit.gov.it

entro il termine per invio quesiti indicato nel presente Bando di Gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, vi mail e mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nel link <http://trasparenza.mit.gov.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione allegati nel predetto link.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra elencate.

Le modalità di richiesta chiarimenti dovranno essere esclusivamente quelle indicate nel presente paragrafo **(non sono ammessi i chiarimenti presentati attraverso il Portale Appalti)**

N.B.: Si precisa che la Stazione Appaltante non effettuerà valutazioni pre-gara in merito all'ammissibilità o alla specifica composizione del soggetto concorrente, essendo tale attività di competenza della Commissione di Gara.

2.3 -COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "CHIARIMENTI" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ooppp.emiliaromagna-uff5@mit.gov.it e all'indirizzo Pec indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Tutte le informazioni e/o comunicazioni relative al presente appalto, anche dopo la conclusione delle operazioni di gara, saranno pubblicate nel link indicato nel bando di gara ed avranno valore di notifica ai sensi di legge.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b) c) ed e) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO E IMPORTO

Tabella 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione</i>	<i>71300000 - 1 Servizi di Ingegneria</i>	€ 209.400,00
Importo totale a base di gara		€ 209.400,00

Le **prestazioni richieste** sono dettagliate nello schema di disciplinare di incarico allegato tra i Documenti di Gara.

L'**importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 5, del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con ribasso applicabile **sul 35% dell'importo da porre a base di gara**.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi dettagliati nello schema di parcella allegato

Tabella 2 – CATEGORIE e ID DELLE OPERE

CAT.	DESTINAZ. FUNZIONALE	ID Opere	GRADO DI COMPLESSITA'	CORRISP. LEGGE 143/49	IMPORTI OPERE €
<i>Edilizia</i>	<i>Edilizia</i>	<i>E.20</i>	<i>0,95</i>	<i>I/c</i>	<i>909.863,21</i>
<i>Strutture</i>	<i>Strutture</i>	<i>S.04</i>	<i>0,90</i>	<i>IX/b</i>	<i>540.000,00</i>
<i>Impianti</i>	<i>Impianti idrosanitari</i>	<i>IA.01</i>	<i>0,75</i>	<i>III/a</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Impianti</i>	<i>Impianti meccanici a fluido</i>	<i>IA.02</i>	<i>0,85</i>	<i>III/b</i>	<i>812.434,37</i>
<i>Impianti</i>	<i>Impianti elettrici e speciali</i>	<i>IA.03</i>	<i>1,15</i>	<i>III/c</i>	<i>557.039,00</i>
TOTALE LAVORI					2.969.336,58

I servizi di ingegneria e architettura valutabili quali requisiti per il progettista, sono quelli approvati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi dichiarati dovranno essere riferiti a lavori analoghi per importo e tipologia.

I lavori si intendono analoghi quando possono essere considerati simili per oggetto e importo quello posto a base di gara e quando ricadenti in categorie di opere analoghe nella destinazione funzionale e nell'ID sopra indicati, di cui alla Tav. Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17-06-2016 (G.U. n. 174 del 27-07-2016) ovvero nella classe e categoria dell'art. 14 della Tariffa Professionale di cui alla legge n. 143/49 così come indicate nella colonna "Corrispondenze" presente nella predetta Tabella, o, quando il grado di complessità, riportato nella predetta Tav. Z-1, sia almeno pari a quello dei servizi da affidare con le seguenti eccezioni.

I requisiti relativi ai servizi svolti per le ID opere impiantistiche in IA.01, ed IA.03 dovranno essere esclusivamente posseduti nelle specifiche categorie, non appartenendo alla stessa destinazione funzionale di cui alla TAV Z-1 allegata al DM 2016. La Cat. IA.03 **non sarà pertanto sostitutiva** della IA.01.

La Cat. IA.02 potrà essere considerata analoga alla Cat IA.01

L'importo della progettazione posto a base di gara è al netto dell'I.V.A e oneri previdenziali

AVVERTENZA: Si precisa che gli importi di riferimento ai fini della qualificazione per il presente appalto sono esclusivamente quelli indicati nel presente disciplinare di gara.

Le migliorie proposte in sede di gara dovranno essere interamente comprese ed adeguatamente dettagliate nel progetto di fattibilità tecnico- economica.

3.1 – DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **n. 60 gg** dalla data in cui l'Amministrazione ne farà richiesta, come indicato all'art. 4 dello schema di disciplinare d'incarico.

3.2 – DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'appalto è finanziato con Fondi assicurati dal RE.TLA della Guardia di Finanza

Il pagamento degli oneri della progettazione verrà eseguito successivamente all'avvenuta approvazione del progetto PFTE

Anticipazione: Sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 10% secondo quanto previsto all'art. 33 c. 1bis Allegato II.14 al Codice.

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 - SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

4.2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I **consorzi stabili** di cui art. 66 c. 1 lettera g) possono eseguire le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati, in tale ultimo caso sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 66 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'operatore in concordato preventivo** con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5) REQUISITI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, dovranno essere trasmessi mediante FVOE dal concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario.

Sono inammissibili le offerte presentate qualora ricadano nelle condizioni previste dall'art. 70 c. 4 del Codice.

Gli operatori economici devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi secondo quanto stabilito dall'art. 66 c. 2 del Codice.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione all'appalto

5.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del Codice.

Le condizioni relative alla mancanza delle cause di esclusione di cui agli articoli suindicati del D. Lgs 36/2023 devono essere riferite a tutti i professionisti componenti lo staff di progettazione o indicati dal concorrente quali progettisti e consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Inoltre, non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dall'art.44 D.Lgs 286/98 e dall'art.41 D.Lgs198/06, che non soddisfino i criteri previsti dall'art.100 D.Lgs 36/2023.

5.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 44 c. 3 D.lgs 36/2023 gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice

L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia presenta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia presenta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Professionalità minime richieste per **5**:

	RUOLO	REQUISITI	N.
1	<i>(In caso di più professionisti) Coordinatore del gruppo di progettazione</i> per l'attività di Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche	Tecnico laureato “Senior “Progettista Laurea magistrale o quinquennale, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	può coincidere con una delle altre figure previste
2	<i>Progettista Civile - Edile</i>	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione nel relativo Ordine Professionale.	Minimo 1
3	<i>Progettista Civile - Tecnico Strutturista</i>	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile e abilitazione alla professione di ingegnere Sez. A ed iscrizione nel relativo Ordine Professionale.	Minimo 1
4	<i>Progettista Civile – Tecnico Impiantista (elettrico e meccanico)</i>	Diploma di perito industriale o Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione nel relativo Ordine Professionale.	Minimo 1

5	Progettista Civile – Edile esperto on progettazione di edilizia sostenibile	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile con abilitazione alla professione di ingegnere Sez. A, ambientale o architettura ed iscrizione nel relativo Ordine Professionale. In possesso di formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile, (non sono necessarie certificazioni specifiche ma una comprovata esperienza nella progettazione di edilizia sostenibile)	può coincidere con una delle altre figure previste
6	Professionista “BIM”	Tecnico in possesso della certificazione rilasciata in conformità della norma UNI 11337 7	può coincidere con una delle altre figure previste
7	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs. 81/08).	può coincidere con una delle altre figure previste
8	(In caso di RTP) un giovane professionista in qualità di Progettista.	Diploma di laurea e abilitazione professionale da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza.	può coincidere con una delle altre figure previste

La **proposta di struttura operativa** deve contenere i nominativi dei Professionisti incaricati dello svolgimento delle singole prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l’indicazione dell’iscrizione al relativo albo professionale, l’impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcuna delle strutture operative individuate da altri concorrenti e **deve obbligatoriamente prevedere le professionalità minime di cui sopra.**

Dovranno inoltre essere indicati i rapporti di ciascun professionista con il concorrente o componente di esso.

Inoltre gli operatori devono essere in possesso:

- per **tutti i professionisti**: possesso dei **requisiti minimi** stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs 36/2023

- per **l'esperto in progettazione di edilizia sostenibile**, iscrizione Albo Professionale, possesso di documentata esperienza

-- per **tutti i professionisti**: possesso dei **requisiti speciali** stabiliti dall'art. 100 c.3 D.lgs 36/2023

- per la **struttura operativa** indicata per la progettazione: possesso dei requisiti di **capacità tecniche e professionali** di cui all'art. 100 c.11 D.Lgs 36/2023, in particolare:

Il requisito relativo alla parte V dell'allegato II.12 del Codice, Artt 34 e ss., deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati per l'esecuzione del presente incarico.

5.2.1 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, per un importo almeno pari all'importo per onorario e spese (€ 209.400,00), previsto per il presente appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 24 del Codice, dai concorrenti risultati aggiudicatari provvisori, mediante il sistema FVOE 2.0 inserendo la seguente documentazione:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di partecipazione sotto forma di RTP, di società di ingegneria, società di professionisti e consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice i requisiti di capacità economica e finanziaria sono posseduti dal soggetto giuridico individuato come concorrente, nel suo complesso.

-5.2.2 - Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

- **Per il Gruppo di Progettazione**

- **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, e relativi a lavori analoghi **il cui importo**

complessivo sia almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, dei lavori oggetto dell'appalto.(€ 2.969.336,58)

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, in caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo.

Qualora i servizi siano stati **espletati in associazione** con altri soggetti, dovranno essere **specificate le quote dei servizi effettivamente prestati** dai soggetti dichiaranti.

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti dal concorrente, nel suo complesso.

In caso di aggiudicazione, la comprova del requisito è fornita, attraverso il sistema FVOE inserendo la seguente documentazione

- attestati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia.

• ***Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione***

a) possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

b) Aver svolto negli ultimi dieci anni, **in qualità di CSP/CSE, massimo 2 servizi** analoghi a quello oggetto del presente incarico, prestati per lavori la cui somma sia almeno pari all'importo complessivo stimato dei lavori oggetto di affidamento (€ 2.969.336,58).

In caso di aggiudicazione, la comprova del requisito è fornita, attraverso il sistema FVOE 2.0 inserendo la seguente documentazione

- attestato di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
- attestati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia.

N.B

Il professionista incaricato quale **Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione** dovrà essere un **unico professionista** e dovrà essere in possesso di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di "Coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori", ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Sono ritenuti **servizi analoghi**, quelli che sono stati svolti per lavori simili a quelli oggetto del presente appalto per oggetto o importo così come riportato in precedenza.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66 e 68 e Alleg. II.12 art. 39 del D.lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, i **raggruppamenti temporanei di professionisti** devono prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale **progettista**.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione all'appalto.

La presenza del giovane professionista dovrà essere garantita all'interno dell'RTP in una delle seguenti forme:

- - Componente dell' RTP
- - Associato di un'associazione di professionisti componente l'RTP
- - Socio/ Amministratore/Direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria componente l'RTP
- - Dipendente oppure Consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritto all'albo professionale e munito di partita Iva di un componente l'RTP.

Il Giovane professionista deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV Parte II del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati ai successivi punti del presente disciplinare.

Nella documentazione di gara dovrà altresì essere indicato:

- il **conferimento del mandato** collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti raggruppati, qualificato come capogruppo
- la **quota di partecipazione** al raggruppamento;
- le **parti dell'opera**, individuate secondo le categorie del disciplinare di gara, che saranno eseguite dai singoli operatori costituenti l'associazione; (compresa la parte che sarà svolta dal *giovane professionista*)

Tutte le dichiarazioni presentate per la partecipazione al presente appalto dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Alle **aggregazioni di rete**, ai **consorzi ordinari** ed ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di **consorzi** di cui all'art. 66 c. 1 lettera g) del Codice i **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.

Salvo quanto disposto dall'art. 68 cc.17 e 18 e art. 97 D.Lgs 36/23 **è vietata qualsiasi modificazione** alla composizione del raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In caso di aggiudicazione il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata (rilasciata da notaio) e dovrà riportare le medesime condizioni riportate nell'impegno presentato in sede di offerta

La **partecipazione alla gara** dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi.

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura**) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti necessari ai sensi dell'art 57 del Codice e ss.mm.ii.

In considerazione della natura dei servizi, dell'importo del presente appalto e tenuto conto del basso livello occupazionale femminile nei cantieri edili, per l'appalto in argomento si esclude l'applicazione di quanto previsto all'art. 57 c.1 e all'Allegato II.3 del Codice e ss.mm.ii, così come previsto dall'alleg. II.3 art. 1 c. 7 del Codice in quanto l'inserimento delle stesse renderebbe l'appalto incompatibile con i principi di concorrenzialità e partecipazione per le piccole e medie imprese.

6) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti precedenti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11 del Codice, i compiti previsti dal presente appalto quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, devono essere direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto "Documentazione a corredo".

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti nonché presentando una dichiarazione integrativa nei termini indicati nel paragrafo "Dichiarazioni integrative". ;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è ammesso l'avalimento per l'esecuzione dei servizi riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 132 c. 2 del Codice.

7) SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell'art. 119 del d. Lgs 36/23. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8) GARANZIE

La garanzia provvisoria non si applica ai sensi dell'art. 106 c. 11 del Codice.

L'aggiudicatario dell'appalto sarà tenuto a presentare al momento della stipula del contratto :

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del DLgs 36/2023 . e con le modalità di cui all'art. 106 del citato decreto, costituita secondo gli schemi tipo del DM. 193 del 16/09/2022;
- polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali con adeguata estensione alle attività proprie della sicurezza sul lavoro e nei cantieri, la cui durata dovrà estendersi fino al completamento dell'incarico, da presentare prima della stipula del contratto.

9) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **non** è obbligatorio.

Qualora l'Operatore ritenga indispensabile al fine della predisposizione della Offerta prendere visione dei luoghi potrà contattare il Maresciallo Stefano Brattoli tramite posta elettronica all'indirizzo brattoli.stefano@gdf.it e BO127.protocollo@gdf.it all'attenzione del Maresciallo Brattoli o dell'Appuntato Scelto QS Aliberti Gerardo, onde concordare le modalità per accedere ai luoghi.

L'eventuale presa visione dei luoghi potrà essere richiesta entro la data prevista per la presentazione dei quesiti indicata nel presente Bando

Le persone preposte a visitare i luoghi dovranno essere munite di valido documento di identità, di apposita delega firmata in originale dal rappresentante legale in caso di soggetti delegati e corredata da copia del documento di identità del delegante.

Si precisa che il soggetto incaricato da un operatore ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per altri operatori.

Non sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo

Il sopralluogo può essere effettuato da un solo componente il raggruppamento costituendo.

10) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quello indicato nel portale ANAC per questa

gara secondo le modalità indicate dall'Anac al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e **allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di disservizi consultare la pagina del portale Anac: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

In caso di circostanze eccezionali rilevate specificatamente dall'Anac questo Istituto accetterà **attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.**

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma

Si raccomanda di seguire la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio indicato bando di gara a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente la medesima, purché entro il termine perentorio sopra indicato. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema. Pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative, l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con la presentazione dell'offerta mediante il sistema l'operatore economico assume qualsiasi rischio conseguente alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

L'"OFFERTA" è composta da:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

“C - Offerta economica”

Le dichiarazioni richieste per la presentazione delle offerte sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Pena l'esclusione tutta la documentazione deve essere redatta in italiano ovvero deve essere presentata una traduzione giurata in lingua italiana della documentazione redatta in altra lingua. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo responsabilità del concorrente la fedeltà della traduzione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore

N.B

Tutti i componenti il gruppo di progettazione/ struttura operativa, dovranno far parte del raggruppamento sottoscrivendo pertanto tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11.1) DATE DELLA PROCEDURA

11.1.1 - SCADENZA PRESENTAZIONE QUESITI ED EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI

I quesiti dovranno essere presentati esclusivamente con le modalità previste al Paragrafo 2.2 entro il termine perentorio del giorno **29/05/2026 entro le ore 13.00**

11.1.2 - SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

l'offerta e le documentazioni devono pervenire, secondo le modalità indicate presente Bando /Disciplinare di gara, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 03/06/2026**

11.1.3 – 1^ SEDUTA DI GARA

La prima seduta di gara si svolgerà **alle ore 10.00 del giorno 05/06/2026**

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (ove richiesta), del mandato collettivo speciale in caso di RTP già costituito o dell'impegno a conferire mandato collettivo nel caso di RTP non ancora costituito, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili **con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché **redatto e trasmesso in data anteriore** al termine per la presentazione delle offerte;
- la dichiarazione d'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo, i nominativi degli operatori che lo compongono e le quote di ripartizione del servizio dichiarate **sono sanabili mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 c. 1 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, comprese l'offerta tecnica, quella economica e su ogni loro allegato (art. 101 c. 3 del Codice).

I chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

13) CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Nella **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, redatta secondo gli allegati posti a disposizione nella documentazione di gara, il concorrente:

- indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, i dati identificativi dell'Operatore Economico (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, telefono, e-mail e pec), compresi i dati dei soggetti individuati come progettisti.
- In caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).
- Nel caso di **consorzio stabile**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara e la relativa qualifica di quest'ultimo.

La **domanda di partecipazione** è sottoscritta e presentata:

- nel caso di **operatore** singolo, dal legale rappresentante o procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- nel caso di **consorzio di cui all'art. 65 c. 1 lett d) o art. 66, comma 1 lett. g) del Codice** dal legale rappresentante del Consorzio.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento(da tutti i componenti della struttura operativa compreso il giovane professionista) o consorzio;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito**, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

- nel caso di **aggregazioni di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il **concorrente** allega:

- **(in caso di dichiarazione rilasciata da procuratore speciale) copia conforme all'originale della procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico** rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE:

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del Codice e l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 D.Lgs 286/1998 e di cui all'art.

41 Dlgs 198/2006 ; tali dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione sono rese in relazione a tutti i soggetti indicati all'art.94 c. 3 del Codice;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE

2) dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero e data iscrizione all'albo professionale);

Per i professionisti associati

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- requisiti (numero e data di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- numero e data di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

- organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. e data iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

- organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero e data di iscrizione al relativo albo professionale,

- indica l'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre (qualora le imprese indicate siano a loro volta consorzi dovranno essere indicati i consorziati che per loro conto eseguiranno l'incarico) e dichiara che nessuna di esse partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.67 c.4, del Codice). Le imprese consorziate indicate dovranno presentare la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione attraverso la compilazione di singoli DGUE.

Per tutti i concorrenti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, titolo di studio, data di abilitazione e n. e data iscrizione all'albo professionale) di tutti i soggetti componenti la **"Struttura operativa"** che eseguiranno il servizio oggetto del presente appalto. (Si precisa che tra i soggetti indicati dovranno essere obbligatoriamente previste le professionalità indicate nel presente disciplinare di gara)

- l'indicazione della parte del servizio che ciascun componente la **"Struttura operativa"** sarà chiamato a svolgere.

- la dichiarazione che tutti i soggetti suindicati **s'impegnano a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcuna delle strutture operative** individuate da altri concorrenti partecipanti alla presente gara.

L'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione deve essere affidato ad un unico soggetto, qualunque sia la compagine partecipante all'appalto.

3) (in caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti non ancora costituiti di cui all'art.68 D.Lgs 36/23) dichiara di impegnarsi a costituire un associazione temporanea, e di conferire mandato collettivo, speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

Nella dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno l'Associazione (compresi i componenti della **"Struttura operativa"**), dovrà altresì essere indicato:

- la quota di partecipazione al raggruppamento;

- le parti dell'incarico, individuate secondo le categorie del presente appalto che saranno eseguite dai singoli soggetti costituenti l'associazione;

- **il nominativo del "giovane professionista"** (indicare le generalità complete compreso il C.F. e gli estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale) con l'indicazione della quota di servizio che andrà a svolgere in qualità di progettista.

N.B. il giovane professionista dovrà essere previsto quale progettista all'interno del raggruppamento.

Tutti i componenti del Team di progettazione" o "Struttura operativa" dovranno essere componenti del raggruppamento ad eccezione dei dipendenti o collaboratori a progetto su base annua, di uno dei componenti.

- 4) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, dei luoghi oggetto del presente appalto, della viabilità di accesso, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
 - della documentazione posta a base di gara
 - degli elaborati progettuali posti in visione
- 5) indica il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- 6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ;
- 7) (in caso di **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) dichiara i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell'art.100 c.11 D.Lgs. 36/23 ,.
- 9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- 10) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice; Della eventuale presenza della suddetta dichiarazione all'interno della busta "B – Offerta Tecnica", verrà data contezza nei verbali di gara. Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 35, in carenza di detta dichiarazione, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà integralmente accessibile a terzi.
- 11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e secondo le disposizioni di cui D.Lgs 18 maggio 2018, n. 51, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

12) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Qualora il concordato non risulti omologato, il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13) concede il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei (da tutti i componenti del concorrente/struttura operativa) /consorzi ordinari da costituire**: da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi , con riferimento ai nn. da 1 a 13, compreso il giovane professionista se non dipendente/consulente su base annua di uno dei componenti;

- nel caso di **raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili già costituiti** : dalla mandataria/capofila/consorzio stabile e dal giovane professionista se non dipendente/consulente su base annua di uno dei componenti, con riferimento ai nn. da 1 a 13 da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, compreso il "giovane professionista" ove richiesto, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3); n. 7 (operatori non residenti); n. 8 (requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale) n. 11 (privacy) ove pertinente, n. 12 (concordato preventivo) e n. 13 (consenso per FVOE).

Le aggregazioni di rete si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da **ciascuna ausiliaria** con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3); n. 7 (operatori non residenti); n. 8 (requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale) , n. 11 (privacy) , ove pertinente n. 12 (concordato preventivo) e n. 13 (consenso per FVOE);

Le dichiarazioni integrative, dovranno essere rilasciate esclusivamente compilando il modello “allegato n. 1” messo a disposizione nella documentazione di gara

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate dal **Giovane Professionista**, qualora non dipendente /collaboratore su base annua di uno dei componenti il concorrente.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) **copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
2. Eventuale **dichiarazione** con la quale **non autorizza la facoltà di “accesso agli atti”** alla propria documentazione. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente dettagliata e motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di verificare che le motivazioni addotte rientrino tra quelle previste dal predetto art.53 e tali da poter legittimare la sottrazione all'accesso agli atti della documentazione prodotta.
3. Eventuale documentazione relativa **all'Avvalimento**
4. ricevuta di avvenuto versamento **contributo Anac**
5. **(Nel caso studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.**
6. **Attestazione versamento imposta di bollo**
7. **atto costitutivo e statuto del consorzio** o GEIE, con indicazione espressa delle **imprese consorziate** indicate quale esecutrici
8. **Dichiarazione relativa al titolare effettivo**

13.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO(DGUE)

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D. Lgs 36/2023. Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento. Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud di Maggioli M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche e DGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

Ciascun Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori. Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in

tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida "Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE- IT conforme alle specifiche tecniche AgID".

Il Modello DGUE dovrà essere presentato da tutti i componenti il concorrente, compreso il Giovane Professionista anche se dipendente /collaboratore su base annua di uno dei componenti.

13.3 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate precedentemente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
3. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (possessione attestazione SOA).

Per i consorzi o GEIE già costituiti

1. copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, ***con indicazione delle imprese consorziate indicate quale esecutrici*** e del soggetto designato quale capofila.
2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 4 del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**, dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 68, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Le suindicate dichiarazioni dovranno essere rilasciate secondo il modello messo a disposizione nella documentazione di gara.

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
 - in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo;
 - **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - **le parti del servizio**, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui al punto "III", qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13.3.1 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

In caso di concordato non omologato, il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3.3 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il modello DGUE dell'ausiliaria
- 4) copia attestazione SOA dell'ausiliaria

ATTENZIONE: *Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 36/23 tutti i documenti costituenti l'offerta nel suo complesso, saranno resi disponibili e accessibili, pertanto è responsabilità di ciascun concorrente evitare di riportare all'interno dei documenti presentati, dati sensibili così come individuati dalla normativa sulla privacy.*

Non devono essere allegati i documenti di identità

14) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene i documenti di seguito indicati:

- 1 - Relazione sintetica** di non più di 10 (dieci) facciate in formato A4 (*max 25 righe x facciata con carattere ordinario Esempio: Times New Roman 12*), nella quale viene riportata una sintesi delle argomentazioni trattate nei successivi punti, nella quale dovranno essere evidenziati:

- i punti di forza e gli aspetti ritenuti particolarmente qualificanti della propria offerta tecnica, con specifico riferimento ai capitoli e/o paragrafi di tutti gli elaborati complessivamente prodotti per l'offerta tecnica
- la composizione completa del concorrente (*In caso di RTP : denominazione mandataria e mandanti giovane professionista, CF e P.Iva , Indirizzo, Pec, mail, recapito telefonico*) esattamente nella forma riportata nelle dichiarazioni integrative (Busta A).
- la composizione della struttura operativa/team di progettazione. Esattamente nella forma nella Tabella delle dichiarazioni integrative (Busta A) (*denominazione professionisti ,CF e P.Iva , iscrizione ordine professionale , ruolo , rapporto con il concorrente*)

La relazione riveste carattere esclusivamente esplicativo e **non sarà soggetta a valutazione**.

2 – Documentazione per i seguenti Criteri/Sub-criteri

CRITERI/SUB-CRITERI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
A.OFFERTA TECNICA – MERITO TECNICO/QUALITATIVO		80/100
A1	MIGLIORAMENTO SISMICO - <i>Qualità, innovazione tecnologica, metodologie utilizzate</i> Il concorrente dovrà definire l'approccio progettuale adottato al fine di realizzare un intervento di miglioramento sismico su edifici pubblici, documentando la propria competenza ed esperienza in ambito di progettazione strutturale. Dovrà essere dato particolare rilievo a: metodologie di intervento, la loro invasività sulle strutture esistenti, materiali utilizzati e impatto sul cantiere degli interventi di miglioramento sismico.	Max 20 PUNTI
	Elaborati richiesti: <i>Relazione di massimo 4 (quattro) facciate in formato A4 (max 25 righe x facciata con carattere ordinario Esempio: Times New Roman 12) in cui dovranno essere evidenziati i punti di forza della proposta migliorativa. Massimo n. 3 elaborati grafici in formato A3, utili per la rappresentazione delle tecnologie, approcci progettuali e materiali proposti.</i>	
A2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Il concorrente dovrà definire l'approccio progettuale adottato al fine di ottenere la riqualificazione energetica di un edificio della Pubblica Amministrazione in applicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,	Max 20 PUNTI <i>Di cui:</i>

	e del D.M. 16 settembre 2016 recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale" (c.d. D.M. PREPAC). Il concorrente dovrà dimostrare la propria competenza ed esperienza in ambito di progettazione sostenibile, articolando la proposta secondo i sub-criteri sotto specificati.	
A2.1	Qualità, innovazione tecnologica e metodologie utilizzate	Max 10 punti
	Sarà considerata premiante l'offerta metodologica che dimostri una matura consapevolezza progettuale e innovazione di approccio nell'applicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e del D.M. 16 settembre 2016 recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale" (di seguito D.M. PREPAC)	
	Elaborati richiesti: <i>Relazione di massimo 4 (quattro) facciate in formato A4 (max 25 righe x facciata con carattere ordinario Esempio: Times New Roman 12) in cui dovranno essere evidenziati i punti di forza della proposta migliorativa. Massimo n. 3 elaborati grafici in formato A3, utili per la rappresentazione delle tecnologie, approcci progettuali e materiali proposti.</i>	
A2.2	Implementazione nel processo progettuale dei C.A.M. Edilizia	Max 10 punti
	Oltre a tutti gli standard previsti dal quadro normativo (CAM Edilizia di cui al Decreto Ministero Ambiente del 24 novembre 2025) che si ritengono inderogabili, il concorrente dovrà evidenziare i criteri migliorativi che introdurrà in generale nella progettazione in relazione al risparmio energetico, ai costi di manutenzione ed al "ciclo di vita" dell'opera. La scelta dei materiali da utilizzare e la tipologia di impianti dovranno essere chiaramente coerenti con i suddetti criteri di sostenibilità riferiti a tutto il ciclo di vita dell'opera.	
	Elaborati richiesti: <i>Relazione di massimo 4 (quattro) facciate in formato A4 (max 25 righe x facciata con carattere ordinario</i>	

	<i>Esempio: Times New Roman 12) in cui dovranno essere evidenziati i punti di forza della proposta migliorativa.</i>	
A3	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ DELL’OGI IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CONTENUTE NEL CAPITOLATO INFORMATIVO”	Max 20 PUNTI di cui:
	Il concorrente dovrà dimostrare, in linea generale, tramite l’Offerta per la Gestione Informativa (OGI), la sua capacità di soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante nella gestione informativa del processo di progettazione dell’intervento, così come esplicitate nel Capitolato Informativo. Nell’ambito della predetta offerta di gestione informativa saranno valutati con particolare attenzione gli aspetti relativi ai seguenti sub- criteri A3.1 e A3.2	
A3.1	Esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento delle modalità di gestione informativa economica 5D (Capitolato informativo par. D12)	Max 10 punti
	Il concorrente dovrà dimostrare come intende gestire i dati e le informazioni riferibili alla gestione economica e quantitativa del progetto (computi metrici estimativi, stime e valutazioni). Il concorrente dovrà esplicitare le procedure che utilizzerà per garantire i seguenti obiettivi: - Collegamento tra codifica relativa ai costi e WBS; - Implementazione delle voci di elenco prezzi e/o di computo all’interno dei modelli informativi; - Implementazione del sistema di estrazione e collegamento dei dati tra modelli e prezzi; - Implementazione del sistema di estrazione automatizzata delle informazioni quantitative dai modelli (quantity take off) ai fini della redazione dei computi metrici estimativi.	
A3.2	Esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento delle modalità di coordinamento, individuazione e risoluzione delle interferenze (clash detection) e incoerenze informative (code checking), verifica della coerenza dei modelli (model checking) – (Capitolato informativo par. D 5.4 - D.10	Max 10 punti
	Il concorrente dovrà argomentare la metodologia con cui intende procedere al controllo della coerenza dei modelli (model checking), delle interferenze geometriche (clash detection) e incoerenze informative (code checking) partendo dai requisiti minimi inderogabili previsti nel Capitolato Informativo.	

	Il concorrente dovrà esplicitare le procedure che utilizzerà per garantire e/o verificare: - Il controllo della struttura dei file (coerenza formale dei modelli) - La sintassi dei file IFC - La Correttezza della IFC classification - Il Controllo geometrico dei modelli volto all'individuazione di eventuali interferenze disciplinari e interdisciplinari - L'analisi delle incoerenze informative di oggetti, modelli ed elaborati - La validazione e il controllo dei modelli con riferimento ai requisiti progettuali previsti per l'intervento specifico	
	Elaborati richiesti per tutto il criterio A3: <i>offerta di gestione informativa (oGI) consistente in un documento di massimo 60 facciate formato A4 (max 25 righe x facciata con carattere ordinario Esempio: Times New Roman 12) eventualmente corredato da non più di 3 (tre) modelli informativi in formato IFC, da cui possano evincersi gli aspetti caratterizzanti dell'offerta informativa, con particolare riferimento ai sub-criteri seguenti A3.1 e A3.2.</i>	
A4	GESTIONE DELLE FASI REALIZZATIVE	
	Il concorrente dovrà definire l'approccio progettuale adottato al fine di gestire le interferenze all'interno dell'edificio durante tutta la fase dei lavori in termini di salvaguardia delle attività dell'Ente Utuario in corso, senza interruzione delle stesse e della sicurezza degli utenti, anche attraverso il ricorso a strutture temporanee e amovibili.	Max 10 PUNTI
	Elaborati richiesti : <i>Relazione di massimo 4 (quattro) facciate in formato A4 (max 25 righe x facciata con carattere ordinario Esempio: Times New Roman 12) in cui dovranno essere evidenziati i punti di forza della proposta migliorativa.</i> <i>Massimo n. 1 elaborato grafico in formato A3.</i>	
A5	GRUPPO DI LAVORO	
	Il concorrente dovrà illustrare la struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per la redazione del progetto, dando evidenza della consistenza delle risorse umane impiegate Sarà valutata l'adequatezza dei profili professionali la	Max 10 PUNTI

	qualità e la completezza del gruppo di lavoro in rapporto all'oggetto dell'intervento	
	Elaborati richiesti: <i>Relazione sintetica di non più di 4 (quattro) facciate in formato A4 (max 25 righe x facciata con carattere ordinario Esempio: Times New Roman 12) e da max 1 elaborato grafico formato A3 in cui dovrà essere data evidenza di:</i> • <i>organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento dell'incarico di progettazione, comprendente sia i professionisti formalmente responsabili, che gli eventuali ulteriori professionisti a vario titolo coinvolti (ad esempio: archeologo, geologo, ...);</i> • <i>descrizione dei profili professionali proposti, con specificazione della rispettiva qualificazione/formazione.</i>	
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	80/100

Al fine di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, non saranno valutate le offerte per le quali il totale del punteggio dell'OFFERTA TECNICA risulti inferiore a punti 50 e, pertanto, nel caso, non si procederà alla successiva apertura e valutazione dell'Offerta Economica.

N.B. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione.

Si precisa che ai fini della valutazione della relazione e degli elaborati grafici/schede tecniche non si terrà conto del contenuto delle schede/facciate prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.

In conformità con quanto disposto dall'art. 108 c. 11 del D. Lgs.36/2023, non potrà essere attribuito alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara.

Gli **elaborati grafici e/o schede tecniche** relativi alle proposte presentate dovranno riportare l'intestazione del criterio al quale sono riferiti e dovranno riportare un numero progressivo per ciascun criterio.

La predetta documentazione dovrà contenere gli elementi identificativi dell'offerente e l'oggetto dell'appalto, sottoscritta dal soggetto concorrente .

Nel caso di **concorrente costituito in associazione temporanea** non ancora costituita, la suddetta **documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti** (tutti i componenti l'RTP, compreso il giovane professionista) dei soggetti che **costituiranno la predetta associazione.**

Nel caso in cui le documentazioni siano **sottoscritte da un procuratore** del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

3 – Dichiarazione sottrazione accesso atti

Eventuale **dichiarazione** con la quale **non autorizza la facoltà di “accesso agli atti”** alla propria documentazione. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente dettagliata e motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di verificare che le motivazioni addotte rientrino tra quelle previste dal predetto art.53 e tali da poter legittimare la sottrazione all’accesso agli atti della documentazione prodotta

N.B. SOTTRAZIONE ACCESSO AGLI ATTI (Art. 35 del D. Lgs 36/2023)

*Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, da produrre in sede di offerta tecnica, motivare e documentare (**da indicare dettagliatamente**) quali parti della offerta tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 35 c 4 lett a) D.leg.vo 36/2023.*

Della eventuale presenza della suddetta dichiarazione all’interno della busta “B – Offerta Tecnica”, verrà data contezza nei verbali di gara.

*Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 35, in carenza di detta dichiarazione, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **sarà integralmente accessibile a terzi.***

In applicazione di quanto disposto dall’art. 35 del Codice si stabilisce che :

- non è ostensibile il dato coperto da segreto industriale o commerciale, fermo in ogni caso il diritto di difesa della parte istante; tale elemento dovrà essere ben dettagliato ed individuabile all’interno della dichiarazione di sottrazione all’accesso inserita nell’offerta tecnica
- le dichiarazioni di segretezza dei partecipanti devono essere comprovate e motivate, oltre che riferibili ad informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali che siano segrete, abbiano un valore economico e siano sottoposte a misure adeguate per il mantenimento della segretezza;
- non sono da annoverare fra i segreti tecnici e commerciali gli elementi generici e le giustificazioni riferite alla globalità indistinta dell’offerta.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella presente **Busta “B offerta tecnica”** risultasse mancante, incompleta o presentata con documentazione superiore ai massimi richiesti, la Commissione valuterà esclusivamente la documentazione presentata nei limiti previsti dal presente disciplinare per i singoli criteri

Qualora la Busta “**B - OFFERTA TECNICA**” contenesse dati, elementi o elaborati riconducibili all’ offerta economica la Commissione di Gara provvederà **all’esclusione** del concorrente dalla gara.

Si ricorda che in considerazione dei vincoli del sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità massima di **50 MB per** ciascun singolo file da inviare e massima di **200 MB** per ciascuna busta digitale; oltre queste dimensioni non è garantito l’upload dei documenti. La documentazione richiesta in ciascuna busta **dovrà essere inserita separatamente E NON RAGGRUPPATA IN UN’UNICA CARTELLA COMPRESSA (TIPO FORMATO ZIP O RAR, ECC.).**

Si raccomanda pertanto di evitare scansioni con la massima risoluzione e di utilizzare formati pdf che prevedono già la compressione delle dimensioni. In caso il concorrente non riesca a comprimere la

dimensione dei file al di sotto dei limiti della piattaforma contattare il servizio di assistenza tecnica per ricevere supporto per il caricamento della documentazione.

Non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara.

Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta e dal progettista.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 36/23 tutti i documenti costituenti l'offerta nel suo complesso, saranno resi disponibili e accessibili, pertanto è responsabilità di ciascun concorrente evitare di riportare all'interno dei documenti presentati, dati sensibili così come individuati dalla normativa sulla privacy, fatte salve le parti specificatamente indicate dal concorrente con motivata e comprovata dichiarazione che costituiscono segreti tecnici o commerciali;

NON DEVONO ESSERE ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITÀ

4- Offerta tecnica oscurata

In caso di presentazione di specifica dichiarazione di sottrazione all'accesso agli atti, dovranno essere inseriti in piattaforma unitamente alla restante documentazione richiesta per l'offerta tecnica, i medesimi documenti presentati con le modalità suindicate, oscurati nelle parti coperte da riservatezza o ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione così prodotta, a seguito della predetta valutazione da parte della Stazione Appaltante, potrà essere resa disponibile secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice.

Tale documentazione non verrà visionata dalla Commissione Giudicatrice, ma sarà trasmessa alla Stazione Appaltante per le verifiche di competenza.

Non saranno considerati i documenti presentati in forma e sostanza differenti rispetto all'offerta tecnica prodotta secondo quanto previsto ai punti precedenti.

15) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

a)- dichiarazione datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal/dai legal/i rappresentante/i o da procuratore/i del concorrente, **contenente**, oltre agli elementi identificativi dell'offerente e l'oggetto dell'appalto, quanto di seguito riportato :

- l'indicazione, in cifra ed in lettere, **del ribasso percentuale che sarà applicato al corrispettivo a base d'asta soggetto a ribasso (35%) per l'affidamento dell'incarico stesso.** **20 PUNTI**

pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifra e quello in lettere, sarà tenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere.

N.B:

Il ribasso verrà calcolato sul 35% dell'importo posto a base di gara (art. 41 c. 15bis D. Lgs 36/23 e ss.mm.ii.).

b) Documentazione giustificativa dell'offerta formulata

Dovranno essere trasmessi i documenti che il concorrente riterrà idonei per consentire la valutazione della congruità dell'offerta presentata. Viene richiesto, laddove possibile, di fornire già in sede di gara copia della idonea documentazione al fine di poter accertare la congruità di quanto offerto; si potrà dunque produrre da subito, a presentazione dell'offerta, ogni elemento ritenuto opportuno, anche di carattere tecnico-progettuale, finalizzato a consentire la successiva verifica di cui all'art. 110 del Codice

Tale documentazione non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, ma sarà trasmessa al Rup, per le successive valutazioni ai fini della verifica della congruità ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di **concorrente costituito in associazione temporanea** non ancora costituita, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti da **tutti i legali rappresentanti** dei soggetti che costituiranno il concorrente (sia per la progettazione che per l'esecuzione dell'appalto).

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 36/23 tutti i documenti costituenti l'offerta nel suo complesso, saranno resi disponibili e accessibili, pertanto è responsabilità di ciascun concorrente evitare di riportare all'interno dei documenti presentati, dati sensibili così come individuati dalla normativa sulla privacy.

NON DEVONO ESSERE ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITÀ

16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio ***dell'offerta economicamente più vantaggiosa*** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di cui alla seguente formula:

Coefficiente	Giudizio	Motivazione
1,00	Ottimo	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla elementi tecnici innovativi e certificati.
0,90	Eccellente	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
0,80	Buono	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione in linea con l'offerta di mercato.
0,70	Discreto	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ma con livelli minimi superiori a quelli richiesti.
0,60	Sufficiente	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ma con livelli minimi pari a quelli.
0,50	Quasi sufficiente	La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale della proposta.
0,40	Insufficiente	La soluzione proposta è carente di uno degli elementi richiesti.
0,30	Gravemente insufficiente	La soluzione proposta è carente in più elementi richiesti.

0,20	Inadeguato	La soluzione proposta è carente in più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale della proposta.
0,10	assente	La soluzione proposta è carente di elementi essenziali ed è totalmente al di sotto dei livelli minimi richiesti nel Progetto
0	del tutto assente	La soluzione proposta è totalmente negativa e non valutabile.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficienti della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Σ_n = sommatoria

attraverso le seguenti modalità:

I singoli membri della Commissione attribuiranno i coefficienti della prestazione offerta, variabili tra zero e uno secondo la tabella sotto riportata:

- Si procederà alla determinazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ciascun criterio o sub criterio.
- Dopo aver determinato la media dei coefficienti attribuiti da parte di ciascun membro della Commissione, la stessa dovrà essere trasformata in coefficiente definitivo (riparametrizzazione), riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
- Il prodotto tra il predetto coefficiente definitivo e il peso attribuito a ciascun criterio o subcriterio determinerà il punteggio del criterio stesso.

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di presenza di **un'unica offerta valutabile**, non verrà effettuata la suddetta trasformazione in coefficienti definitivi (riparametrizzazione), il punteggio sarà quindi attribuito moltiplicando il peso di ciascun criterio o sub criterio, alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per il medesimo criterio o sub criterio.

La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.

16.2 –METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell’offerta economica sarà determinato attraverso la formula prevista dall’art. 2bis dell’Allegato I.13 al Codice così come modificato ai sensi dell’entrata in vigore del D. Lgs 209/2024.

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora l’eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque e secondo la seguente formula:

Se $R_i < R_{med}$:

$$P = (R_i / R_{med}) * \delta * x$$

Se $R_i > R_{med}$:

$$P = x$$

Dove :

R_i = Ribasso offerto

R_{med} = Media Ribassi offerti

δ = Coefficiente variabile 0,2

X = Peso del criterio/sub criterio

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora l’eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

17) - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri esperti

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli artt. 16 e 93 c. 5 del D.Lgs 36/2023.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si può avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

18)- SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

Dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante procederà alla nomina della Commissione giudicatrice/Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, tecnica e per l'apertura delle offerte economiche.

Questa Amministrazione si riserva, al momento della scadenza delle offerte, di nominare in alternativa il Seggio di gara per la valutazione delle offerte amministrative oltre alla Commissione giudicatrice delle offerte Tecniche ed economiche.

La prima sessione avrà luogo il giorno indicato nel Bando di Gara o in altra data comunicata attraverso la Piattaforma telematica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche

18.1 - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Si procederà ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, con l'inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, che sarà effettuata nei confronti del solo primo in graduatoria.

18.2 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice, **nel giorno ed all'ora comunicati tramite Piattaforma ai concorrenti ammessi in seduta pubblica virtuale**, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verbalizzazione dell'elencazione dei documenti in esse contenuti.

Successivamente la predetta Commissione giudicatrice **in una o più sedute riservate** procederà alla disamina della documentazione contenuta nelle buste **"B - Offerta tecnica"** ed alla valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

In seduta pubblica virtuale successiva, la cui data sarà formalmente resa nota esclusivamente attraverso la Piattaforma, la Commissione procederà:

- A rendere visibili i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche
- all'eventuale esclusione delle offerte che non abbiano superato il punteggio minimo stabilito quale somma dei punteggi dell'offerta tecnica;
- all'apertura delle offerte economiche contenute nelle buste **"C – Offerta economica"**, alla verifica della correttezza formale della dichiarazione d'offerta;

- a rendere visibili i punteggi dell'offerta economica, in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel presente disciplinare;
- a rendere visibili i punteggi totali e la graduatoria, in ordine decrescente, delle offerte economicamente più vantaggiose
- all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi.

Nel caso in cui le offerte di **due o più concorrenti** ottengano **lo stesso punteggio complessivo**, ma punteggi **parziali differenti**, sarà collocato ***primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.***

Nel caso in cui le offerte di **due o più concorrenti** ottengano **lo stesso punteggio complessivo** e gli **stessi punteggi parziali**, si ***procederà mediante sorteggio*** in seduta pubblica.

18.3 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara/Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e procede, , :

- all'apertura della documentazione contenuta nella busta "A" di un concorrente
- alla verifica della conformità amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare
- alla conseguente ammissione, esclusione o riserva, a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, del concorrente in base all'esito del suddetto esame.
- All'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice
- All'eventuale sospensione della seduta per permettere la richiesta delle suddette integrazioni e alla comunicazione della data di riapertura della seduta pubblica
- alla valutazione delle eventuali integrazioni richieste
- a disporre l' ammissione al proseguimento della procedura di gara e all' eventuale esclusione.
- In caso di esclusione a ripetere le predette operazioni per il concorrente che segue in graduatoria
- Alla redazione di apposito verbale relativo a tutte le suesposte attività e alla trasmissione dello stesso alla Stazione Appaltante .

La Stazione Appaltante provvederà alle eventuali comunicazioni di esclusione

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19) – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Commissione giudicatrice/Seggio di gara procederà alla formulazione della **proposta di aggiudicazione** con l'eventuale indicazione delle offerte che sono state individuate anormalmente basse, trasmetterà la predetta proposta e la documentazione di gara alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione Appaltante **esclude l'offerta** se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente i prezzi e i costi proposti, tenendo anche conto di quanto disposto al c. 5 dell'art. 110 del Codice, o se l'operatore non riscontra la richiesta dell'Amministrazione entro i termini massimi concessi.

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione giudicatrice/Seggio di gara, **solo nel caso in cui si debba procedere ad eventuali esclusioni – in seduta pubblica** (comunicata mediante Piattaforma) – dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte risultate inaffidabili, procederà alla rideterminazione della graduatoria, all'individuazione della migliore offerta non anomala e a trasmettere la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante.

20) - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara/commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e vengono trasmesse alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è senz'altro impegnativa per il concorrente risultato primo in graduatoria, mentre nei riguardi dell'Amministrazione essa è subordinata all'approvazione dell'Amministrazione che avrà,

in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che il predetto concorrente possa nulla a pretendere.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Successivamente si procederà a:

- Avviare la verifica del possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 99 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico).
- in caso di esito positivo della predetta verifica, si provvederà all'emissione del provvedimento di aggiudicazione, disposto con l'approvazione della proposta di aggiudicazione (art 17 c. 5 D. Lgs36/23).
- In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (qualora prevista). Successivamente la Stazione Appaltante procederà alle verifiche nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario (qualora prevista) è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpellasse progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22) - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

23) - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

24) - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro esclusivo di Bologna rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna di Bologna, Telefono: 051/307834

25) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare .

IL PROVVEDITORE

(Ing. Michele Pacciani)

Firmato digitalmente

MICHELE PACCIANI
30.04.2026 16:03:29
GMT+01:00

Referenti:

Responsabile Sezione Contratti: Monica Polce

Dirigente Ufficio 5 Amministrativo 2: Avv. Vittoria Autelitano

Firmato
digitalmente da
Monica Polce
C = IT
Data e ora della firma:
29/04/2026 16:40:39



Vittoria Autelitano
29.04.2026 12:09:47
GMT+02:00